

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 628/2532 โจทก์ นาย อดุล จันทา.
จำเลย นางสาว สาคร แสงหาไชย กับพวก.

ในการตรวจ อุทธรณ์ที่จำเลยยื่นต่อ ศาลชั้นต้นนั้น ศาลชั้นต้นอาจตรวจ ทั้งใน ข้อที่คดีต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๔ ๒๓๐ รวมตลอด ทั้งตรวจ อุทธรณ์-เพื่อปฏิเสธไม่ส่งอุทธรณ์นั้นในเหตุ อื่นตาม มาตรา ๒๓๐วรรคสอง และมาตรา ๒๓๒ ด้วย.

ศาลชั้นต้นตรวจ อุทธรณ์ของจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่ง มาตรา ๒๓๒ แล้วมีคำสั่งว่าอุทธรณ์ของจำเลยต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อ เท็จจริง ไม่รับอุทธรณ์ จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งว่าผู้อุทธรณ์ไม่วางเงินและ หาประกันมาวางเพื่อใช้ ค่าฤชาธรรมเนียมและหนี้ตาม คำพิพากษาให้ส่งอุทธรณ์ไป ศาลอุทธรณ์ ซึ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๓๔ บัญญัติว่า ให้ผู้ อุทธรณ์นำค่าฤชาธรรมเนียมและเงินที่ต้อง ชำระตาม คำพิพากษาหรือหาประกันให้ ไว้ต่อ ศาล เมื่อจำเลยมีหน้าที่ต้อง ปฏิบัติตาม บทกฎหมายดังกล่าวแต่ ไม่ปฏิบัติ ศาลอุทธรณ์จึงถือว่าคำปฏิเสธของศาลชั้นต้นที่ไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นชอบแล้ว จำเลยจะฎีกาโต้แย้งคัดค้านว่าจำเลยไม่จำเป็นต้องนำเงินหรือหาประกันตาม บทกฎหมาย ดังกล่าวหาได้หรือไม่ คำสั่งศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว.

ศาลชั้นต้นตรวจ อุดหนุนของจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา ๒๓๒ แล้วมีคำสั่งว่าอุดหนุนของจำเลยต้องห้ามมิให้อุดหนุนในปัญหาข้อ
เท็จจริง ไม่รับอุดหนุน จำเลยอุดหนุนคำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งว่าผู้อุดหนุนไม่วางเงินและ
หาประกันมาวางเพื่อใช้ ค่าฤชาธรรมเนียมและหนี้ตาม คำพิพากษาให้ส่งอุดหนุนไป
ศาลอุดหนุน ซึ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๓๔ บัญญัติว่า ให้ผู้
อุดหนุนนำค่าฤชาธรรมเนียมและเงินที่ต้อง ชำระตาม คำพิพากษาหรือหาประกันให้
ไว้ต่อ ศาล เมื่อจำเลยมีหน้าที่ต้อง ปฏิบัติตาม บทกฎหมายดังกล่าวแต่ ไม่ปฏิบัติ
ศาลอุดหนุนจึงถือว่าคำปฏิเสธของศาลชั้นต้นที่ไม่รับคำร้องอุดหนุนคำสั่งนั้นชอบแล้ว
จำเลยจะฎีกาโต้แย้งคัดค้านว่าจำเลยไม่จำเป็นต้องนำเงินหรือหาประกันตาม บทกฎหมาย
ดังกล่าวหาได้ไม่ คำสั่งศาลอุดหนุนชอบแล้ว.

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุสิต วราโห-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ